



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 184 DEL 04/05/2026	OGGETTO: Provvedimento di affrancazione degli antichi livelli (canoni di natura enfiteutica istituiti ai sensi dell'art. 10 della Legge 1766/1927) imposti sui fondi soggetti ad usi civici siti in agro di Avella (AV) – (Legge 1766/1927 – RD 332/1928 - LR 11/1981). Sig. C. F.
Registro Generale N. 311 DEL 04/05/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno quattro, del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge n° 1766 del 1927 ed il R.D. n° 332/1928;

Vista La Legge Regionale n. 11 del 17/03/1981, avente per oggetto “*norme in materia di usi civici*” ha dettato le norme per la gestione degli usi civici e l'affrancazione dei livelli (canoni), già comunque, costituiti su terre civiche;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 132 del 12/12/2012 esecutiva nei modi di legge, con cui sono stati approvati, tra l'altro, i criteri per l'affrancazione dei livelli (canoni di natura enfiteutica) costituiti su terre già civiche, in recepimento della L.R. n° 11 del 17/03/1981, con capitale di affrancazione pari a 20 volte il canone annuale;

Visti gli artt. 107, 183, 184 e 191 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n° 267;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 06.06.2013 e successiva del 15.07.2013 n. 74, con le quali sono stati modificati i criteri di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica gravanti sui terreni allodiali (livelli) ex civici e legittimati ora allodiali, dando la possibilità di abbattere il canone annuo arretrato per gli anni dal 2009 al 2013, riconoscendo una riduzione del 56,25% (da € 160.00 ad € 70.00 Ha) e del capitale di affrancazione (da € 3.200,00 ad € 410,00 ad Ha).

Viste le Ordinanze di Legittimazione del 30/09/1874 e del 30/11/1937 sovranamente approvate rispettivamente con R.D. del 05/11/1874 e R.D. del 27/01/1938, con imposizione di un canone perpetuo di natura enfiteutica ai sensi dell'art. 10 della Legge 1766/1927;

Vista la quotizzazione del 12/06/1858 con l'assegnazione in proprietà delle quote e l'imposizione del canone (livello) ai sensi dell'art. 9 della Legge 01/09/1806: “*Le terre divise in forza della presente Legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone*”;

Premesso

Che le ditte di seguito elencate hanno richiesto di affrancare il canone (livello) gravante sui terreni siti in agro di Avella elencati nelle rispettive tabelle, fornendo tutta la documentazione necessaria;

Che si ritiene aderire alle richieste formulate dai richiedenti in quanto l'accoglimento della richiesta di affrancazione è atto dovuto da parte del Comune;

Che tutte le spese (oneri di affrancazione) necessarie per l'atto di affrancazione e successive sono a totale carico

dei richiedenti;

Che l'importo del capitale di affrancazione e dei canoni arretrati da corrispondere da parte dei richiedenti sono stati determinati come segue:

Richiedente:

- 1) il sig. C--- omissis... ---F--- omissis... --- nato a Avella (AV) il --- omissis... --- e residente in Avella (AV) alla Via --- omissis... ---, C.F. --- omissis... --- (prop. per 1/1, bene personale) ha richiesto di affrancare il canone di natura enfiteutica (livello) gravante sul fabbricato sito in agro di Avella, in catasto al foglio n. 19 particella n° 814 sub 4-6;

Calcolo affrancazione terreni sui quali insiste un canone di natura enfiteutica (L. 1766/1927)					
DITTA: C--- omissis... --- F--- omissis... ---					
Foglio	Particella	Sub	Categoria	Rendita	Canone Rivalut.
19	814	4	C/6	€ 90.38	
19	814	6	A/3	€ 360.23	
Totale canoni					€ 22,00
Totale affrancazione					€ 26,00

- i canoni arretrati, sono stati versati dal richiedente sul C.C.P. n° 1012079578 intestato a Comune di Avella, con causale "pagamento canoni ", in data 04/05/2026 DI € 22,00;
- il capitale di affrancazione, è stato versato dal richiedente sul C.C.P. n° 1012079578 intestato a Comune di Avella, con causale "pagamento canoni ", in data 04/05/2026 DI € 26,00;

Provenienza: Denuncia di successione testamentaria di D'--- omissis... --- A--- omissis... ---n. 59 vol. 784 del 23.05.2003, Testamento pubblicato il 05.05.2003 registrato ad Avellino il 09.05.2003 al N. 1599

RITENUTA regolare la pratica sotto il profilo tecnico;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte:

1 – Di aderire alle istanze dei richiedenti riguardanti l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica (livelli) imposti ai sensi dell'art.9 della L. 01/09/1806 e dell'art. 10 della L. 1766/1927 sui fondi soggetti ad usi civici del Comune di Avella elencati nelle rispettive tabelle;

2 – Di liberare/affrancare per quanto innanzi i possessori dal pagamento dell'annuo canone, riconoscendo i fondi sopra elencati siti nel Comune di Avella affrancati a favore dei possessori che restano gli unici ed assoluti proprietari;

3 – Di esonerare espressamente il competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità a riguardo, dispensando da ogni ingerenza in ordine al reimpiego delle somme introitate;

4 – Di dare atto che, al fine della provenienza, le ditte dichiarano che detti immobili risultano degli stessi in virtù dei titoli elencati nei rispettivi quadri;

5 – Di invocare le esenzioni dalle imposte di registro e bollo, nonché da altre imposte e tasse, in base alla legge del 01/12/1981 n. 692;

6 – Che il capitale derivante da detta affrancazione sarà utilizzato nel rispetto del dettato di cui all'art. 24 della legge 1766/1927;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 04/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 04/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 04/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 05/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 527, e vi rimarrà fino al 20/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 311 del 04/05/2026;

Oggetto: Provvedimento di affrancazione degli antichi livelli (canoni di natura enfiteutica istituiti ai sensi dell'art. 10 della Legge 1766/1927) imposti sui fondi soggetti ad usi civici siti in agro di Avella (AV) – (Legge 1766/1927 – RD 332/1928 - LR 11/1981). Sig. C. F.

Avella (AV), 05/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI